主題：答題注意事項

壹、課輔講義使用注意事項

因為課輔講義乃是助教本人編撰，內容可能有所錯誤，若講述內容與老師上課不同，請以老師上課所說為準，若同學們有任何疑義，也歡迎來信或現場跟我討論。

另外，課輔講義的內容不一定會出現在考試上，因為助教不會知道老師考試會出甚麼，同學可自行評估時間是否參加，即便不出席也不會有任何的不利益，所有的課輔講義都會上傳到 NTU COOL 上，各位都可以自行下載閱讀。

最後，課輔講義可能涉及部分解題技巧，然而法律考試的作答上並無一定格式要求，如果同學們有自己更喜歡的作答方法，也不一定要照著課輔講義的內容作答。

貳、字要寫好看

字以**清楚為原則**，盡量不要草寫（**字很飄逸優美並不會加分**）或是寫太小。

參、考卷上法條書寫方式

法律考試上應**正確引用條文**，而考卷上如何書寫引用條文，**以完整為原則**，例如：民法第 184 條第 1 項前段、民法第 767 條第 1 項前段、民法第 259 條第 1 款、民法第 77 條但書等。

應注意者，**條文至少應包含法條名稱（如民法）與條號（第 184 條），然而根據引用的內容不同，要求的細緻程度也會不一樣**，例如民法第 184 條實際上會區分民法第 184 條第 1 項前段、後段、第 2 項，應根據引用的內容準確指出引用條文所在位置，**在考卷上盡量應呈現者如項號、款號、前段中段後段、本文但書除書等**。

另外，**條文數字的書寫一律以阿拉伯數字為準，請勿書寫羅馬數字與國字**。當然如果想要寫國字也可以，不過閱卷者會看得很辛苦，所以分數上可能會有不利益；至於羅馬數字，則是完全不允許使用。而用①來表示款也是不被允許的。

至於**法條是否可以進行縮寫或省略不寫，原則上以第一次出現該法條名稱時應完整引用，後續可以透過縮寫方法進行縮寫**，可能的書寫方法如下：

例：甲得依民法（下同）第 184 條第 1 項前段向乙請求 100 萬元之損害賠償

之後出現民法時可以省略不寫，然而換大題時可能閱卷者會改變，因此應該重新書寫全稱再進行縮寫。

例：法院應依民事訴訟法（下稱民訴法）第 199 條第 2 項闡明當事人

若同一考試可能出現不同的法條名稱，此時可以透過縮寫的方式表現，然而**應使用通常的簡稱**，如證交法、通保法、公平法等。

例：甲得依民法第 227 條之 1 向乙請求 100 萬元之損害賠償

若有第…條之…，儘量不要寫成第…-…條。

例：甲得依民法（下同）184 條 1 項前段向乙請求 100 萬元之損害賠償

「第」可省略，然而在第…條之…時不可省略，應寫作第…條之…第…項，避免數字連在一起而造成混淆，如民法第 245 條之 1 1 項應該寫為民法第 245 條之 1 第 1 項

肆、分段縮排

分段編號可以使用**一、(一)、1、(１)、ａ、(ａ)或一、(一)、1、(１)、A、(A)**，此部分無硬性要求，直觀即可，例如不要Ａ、壹、1、(一)。另外向下縮排時該段應該向右靠一格。

伍、開標

法律考試上因為常常會分成許多段落，而各個段落為了讓閱卷者可以快速了解該段落的重點，就必須利用開標的技巧，至於應該如何開標？應取決於題目如何設計，舉例而言：

案例：甲趁乙出國之時，在乙之Ａ地上建築Ｂ屋。試問：乙得對甲為如何之主張？

此類型的問題涉及何人對何人有何請求權基礎得以主張，因此開標上也會圍繞在請求權基礎上，如：

一、乙得依民法第 767 條第 1 項中段向甲請求拆除Ｂ屋 二、乙得依民法第 767 條第 1 項前段向甲請求返還Ａ地之占有 三、乙得依民法第 179 條向甲請求返還使用Ａ地之利益 四、乙得依民法第 184 條第 1 項前段向甲請求無權占有Ａ地之損害賠償

此種題型的開標規律，即是：**「誰」得依照「什麼」向「誰」請求「什麼」**

再舉一例為說明：

案例：甲告訴乙甲所有之A畫為B畫家之真跡，並表示願意以100萬元賣給乙，乙欣然允之。然而實際上A畫為仿作，價值1萬元，雙方銀貨兩訖後乙始知悉上開情事。試問：乙對甲得為如何之主張？

此種情況下乙對甲主張之權利不一定是請求權，仍有形成權（如民法第92條第1項、民法第88條第2項等），此時開標上需要做些為調整，如：

一、乙得依民法第92條第1項向甲**撤銷**A畫之買賣契約
二、乙得依民法第179條向甲請求返還A畫之所有權

另外，除了問當事人之間有何權利得以互相主張以外，還有可能涉及法律行為之效力為何？如：

案例：甲對丙恨之入骨，因此甲聘請殺手乙暗殺丙，並支付乙報酬100萬元。試問：甲、乙之間法律關係為何？

此種情況下必須判斷甲與乙締結之契約是否有效，開標上可以採取的方法如下：

一、甲聘請乙作為殺手之契約依民法第71條本文無效
二、甲依民法第180條第4款本文，不得請求乙返還報酬100萬元

綜上所述，開標的重點在於本題引用的法條以及所欲獲致的法律效果。不過考試上會遇到的考題有千百種可能，未必可以套用上面開標的模板，**因此還是需要根據不同考題去進行調整**。

最後，**就開標的長度上來說不應過長，建議不要超過答案卷的兩行為原則**，否則無法凸顯開標所欲表示的重點。

陸、涵攝

在法學適用的三段論法中，即是將具體的案例事實（S），置於法律規範的要件（T）下，而獲致一定的結論（R）。然而如何論證S＝T？則必須透過「涵攝」來達成。一般法律初學者在面對考試的時候，涵攝的做法通常都是把題目所提供的事實原封不動的照抄到考卷上，然而此種作法通常無助於涵攝，以下舉例說明

案例：甲自行出資興建A屋，並出租給乙，嗣後甲把A屋鑰匙交給乙，乙隨即入住。試問：甲是否得依民法第767條第1項前段請求乙返還A屋之占有？

錯誤示範如下：

一、甲不得依民法第767條第1項前段請求乙返還A屋之占有

1. 按民法第767條第1項前段，所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。

2. 本件甲興建A屋，故符合所有人之要件
3. 本件乙正在占有A屋，故該當現占有人之要件
4. 本件甲、乙有租賃契約，非無權占有
5. 綜上，甲之主張無理由

針對上開作答內容，就2.來說，僅是重複題幹資訊，並未涵攝。就3.的部分，僅是重複構成要件，並無涵攝，不符合三段論法的要求。就4.而言，雖然租賃契約可以做為占有權源，因此可以使個案符合法條的構成要件，但是操作上不夠精細，若考試時間不足，尚可接受。然而若考試時間充足，應該可以論述的更加詳盡。

正確示範如下：

一、甲不得依民法第767條第1項前段請求乙返還A屋之占有

1. 按民法第767條第1項前段，所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。
2. 民法上所有權之取得，有所謂原始取得，係指出資建築房屋獨立取得所有權[1]，查本件甲自行出資興建A屋，應原始取得A屋之所有權，故為A屋之所有人。
3. 所謂民法第767條第1項前段所稱占有，係指對於物有事實上管領力而言[2]，本件乙已經搬入A屋並取得A屋之鑰匙，應可認為乙可掌控A屋之使用而具有事實上管領立。是以，乙為現占有人。
4. 本件甲、乙之間有租賃契約，按民法第421條第1項，承租人得使用收益租賃物，是以，承租人乙自得以租賃契約作為占有本權，並非無權占有。
5. 綜上，甲之主張無理由

涵攝的好壞在考試上極有可能影響分數，**如何做好涵攝的技巧就是利用題目所提供的資訊**。當然考試上因為時間因素，不可能將涵攝做到完美，不過仍應注意要有一定的水準，另外，**如果題幹對於某事實符合某法律要件毫無疑義時，涵攝就可以縮短篇幅或用簡單的方式帶過，甚至也可以採取重複題幹的方式處理即可**。

柒、其他考試技巧

一、善用上下引號

[1]「房屋之原始取得，係指出資建築房屋，不基於他人既存權利，而獨立取得房屋所有權而言。」最高法院69年度台上字第1581號民事判決參照。

[2]「民法第767條第1項前段所稱占有，係指對於物有事實上管領力而言，不包括基於家屬或其他類似之關係，受他人之指示，而對於物有管領力者。」臺灣高等法院臺中分院112年度上易字第497號民事判決參照。

因為法律的考試時常面對大篇幅的論述，為了幫助閱卷者快速抓取論述重點，可以在關鍵字前後加上上下引號。

二、不要違背案例事實

雖然聽起來很荒謬，但是還真的會發生，請大家好好的閱讀題目。

三、不要回答題目以外的問題

例如題目問當事人是否可以請求返還占有，那就不要做答可以請求損害賠償，否則閱卷者一看就知道作答者審題不夠細心，而且未針對題目作答的話閱卷者也無法給予分數。

四、是否要寫合先敘明？附言之？退步言之？

法律考試上有一個超大的迷思，就是到底考試要不要寫「合先敘明、退步言之、附言之」這些聽起來酷酷的帥化？許多坊間的參考書認為要加，不過我個人傾向於盡量不要加。

以合先敘明來說，若更動審查順序，將構成要件拉到前面審查後加上合先敘明，會破壞審查的順序；若無更動審查順序，則這句話並無實際上的說理功能，除了看起來比較厲害以外別無幫助。

就退步言之來說，如果審查到特定構成要件後就已經阻卻了，就無需繼續審查某法條的構成要件是否該當，因為對結論毫無影響，只是在浪費時間而已。不過例外在學說上通常會退步言之的情況下，考試還是必須退步言之。

最後就附言之，這句話若要使用的話切莫長篇大論，因為既然用附言處理，必然是不會太重要的東西（不然就不要附言，直接在主要論述的地方處理即可）。

總結來說，其實上面三個用語加了分數上通常不會有不利益，不過因為通常沒有實益，所以是否使用還是要看考試狀況斟酌。

五、是否一定要寫肯否兩說？

這個算是大家普遍會有的迷思，在有爭議的問題上此種處理方法當然沒有問題。然而部分題目出題者可能僅是要考驗考生的基本觀念，此處未必會有爭議，此時堅持要開肯否兩說只是凸顯考生自己的基本觀念不夠熟悉。

另外如果不確定此處是否有爭議時，為了凸顯自己的思考流程時，可以考慮使用「或有認為」一詞較為保險。

六、要不要背裁判字號

目前主要有三種說法：1.要背 2.重要的再背 3.不要背，個人主張 3.不要背，以課程考試、研究所考試以及國考經驗上來說，有沒有背字號對分數沒有影響。

七、通說、有利說？

坊間參考書很多都會標明這是通說或這不是通說，但此種寫法並不推薦，因為通說代表的不只是多數說，更代表此說相較其他說更為有利，因此在使用上必須注意，否則如果閱卷者不是通說就尷尬了...。

所以個人建議，在表示的時候，可以用有論者、有認為或有學說以為就好了。在使用有實務認為時，應該要注意實務見解是否有所變動。